



CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

CAP 88069 - Tel. 0961/914020 - Fax.0961/914019

Protocollo n., del

Al Professionista

SCHEMA LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ "GEBIOLA" A SQUILLACE LIDO.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alla propria determinazione n° del

INVITA

il professionista di cui sopra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito:

- 1. Amministrazione Aggiudicatrice:** Comune di Squillace, Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ); tel. 0961/914020 – sito: <http://comune.squillace.cz.it>;
- 2. Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;
- 3. Luogo di esecuzione:** Squillace (CZ);
- 4. Importo del servizio a base d'asta:** € (euro), oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. in misura di legge al 22%.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di sopralluogo, indagine ed ispezione, nonché i contatti con il RUP che si svilupperanno per tutto l'arco temporale del servizio tecnico richiesto. Rimane espressamente inteso che l'importo del servizio resta forfettario ed invariabile.

Le prestazioni professionali di cui al presente atto sono imputate a carico dei lottizzanti, i quali provvederanno direttamente al pagamento dell'onorario.

- 5. Descrizione dell'incarico:** Il contraente dovrà prestare le seguenti prestazioni professionali:
 - ✓ Collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità

per le quali la committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

- ✓ Collaudo tecnico-funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico-funzionale, atto a stabilire se un impianto o un'apparecchiatura funzionalmente soddisfa i requisiti stabiliti dalle normative di legge o dalle prescrizioni capitolari. Il collaudo tecnico-funzionale presuppone, quindi, l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento a carico del collaudatore con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
- ✓ Collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione comunale, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. A titolo non esaustivo dovrà eseguire le seguenti attività appropriate alla natura dell'opera:

- a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori (minimo 1 visita al mese);
- b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
- c) accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l. e contrattuali acquisiti;
- d) redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti ed atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e statici eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali ed attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità;
- e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- f) redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto assentito;
- g) redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- h) redigere Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e Certificati di collaudo statico delle strutture.

I predetti elaborati andranno presentati in originale.

Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.

Il collaudo dovrà accertare oltre che la rispondenza al progetto anche quella relativa ai regolamenti comunali ed alle Aziende erogatrici dei servizi pubblici (Enel, Gas, Idrico, Fognario, etc.)

Il collaudo deve verificare anche le dimensioni delle superfici da cedere al Comune per viabilità ed urbanizzazioni primarie e secondarie.

6. **Garanzie:** il professionista che si aggiudicherà il servizio di ingegneria in questione dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo

specifico servizio, per eventuali errori od omissioni nello svolgimento delle attività tecniche (art. 103 del D. Lgs n° 50/2016).

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico servizio in oggetto.

Altresì, dovrà avere una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016 calcolata secondo le prescrizioni dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 sulla quota di onorario della prestazione.

7. **Termine di esecuzione:** Il tempo utile per la conclusione dell'espletamento dell'incarico è di giorni quarantacinque (45) decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria per il collaudo statico delle strutture.
8. **Requisito professionale:** ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), e) ed f) del D. Lgs n° 50/2016, il servizio di ingegneria indicato in oggetto può essere affidato a soggetti, giuridicamente riconosciuti.
9. **Criterio di aggiudicazione:** ai sensi del comma 4, lettera b, dell'art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 52 del D.P.R. n° 207/2010, il criterio adottato è quello del prezzo più basso. La S.A. si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:**, farà fede data e ora del protocollo in entrata.
11. **Indirizzo:** il medesimo di cui al numero 1, presso l'Ufficio Protocollo.
12. **Data apertura delle offerte:**
13. **Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:** i soggetti invitati alla procedura negoziata ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai medesimi concorrenti.
14. **Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità dell'offerta:** l'operatore economico invitato alla predetta procedura negoziata dovrà far pervenire a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale o di altri servizi di recapito, il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al numero 10 e all'indirizzo di cui al numero 1 e 11. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, indicante l'indirizzo PEC e un contatto telefonico, il codice fiscale/partita I.V.A. del concorrente, nonché la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ "GEBIOLA" A SQUILLACE LIDO - CIG:".
15. Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta idoneamente sigillate recanti la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta Economica".

Si sconsiglia l'uso della ceralacca.

Nella **busta "A – Documentazione"** dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- a. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica del documento di identità del rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. S'invita all'utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato A);

- b. Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'Allegato A;

Si precisa che:

- le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 dovranno essere rese dai soggetti previsti dallo stesso articolo al comma 3;

Nella **busta “B – Offerta Economica”** (Allegato B) vi dovrà essere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

- l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- il ribasso percentuale offerto dovrà riportare massimo tre cifre dopo la virgola.

16. Procedura di aggiudicazione: alla data indicata al punto 12, in seduta pubblica l'autorità di gara provvederà ad aprire i plichi e procederà a:

- a. verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini di cui al precedente numero 11 e delle buste ivi contenute; in caso di irregolarità riscontrate procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti cui esse si riferiscano;
- b. esaminare la documentazione contenuta nelle buste “A – Documentazione” e verificarne la completezza e la regolarità dei documenti ivi contenuti;
- c. all'apertura delle offerte economiche.

17. Altre Informazioni:

- a. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Macaluso, domiciliato presso la sede di cui al numero 1;
- b. le dichiarazioni essenziali che devono essere rese sono quelle alle lettere a), b), c), d), e), f) del modello “Allegato A”;
- c. la S.A. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;
- d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e. per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale;
- f. la convenzione di incarico sarà stipulata nel termine di 5 giorni dalla data di aggiudicazione;
- g. i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, nell'ambito della presente procedura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Antonio Macaluso)

**MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**

Spett.le COMUNE DI SQUILLACE

Piazza Municipio, n° 1

88069 Squillace (CZ)

LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ "GEBIOLA" A SQUILLACE LIDO.

CIG:

Il sottoscritto, nato ail
....., in qualità di
dell'operatore economico.....con
sede in, codice
fiscalee partita I.V.A.,

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come capogruppo del/della "società di professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile di società di professionisti/raggruppamento temporaneo di professionisti" denominato/a, dichiarando:

- a) di essere iscritto all'Ordine Professionale di o alla C.C.I.A.A. di, al numerodal....., forma giuridica; oggetto dell'attività
- b) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016);
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi;
- d) che l'indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il seguente:
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- f) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare

od eludere in alcun modo la concorrenza e pertanto, di essere a conoscenza che qualora l'amministrazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi, gravi, precisi e concordanti, i soggetti concorrenti tra di loro collegati verranno esclusi con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per due anni alle selezioni pubbliche bandite dall'Amministrazione Comunale di Squillace.

Luogo....., Data.....

IL DICHIARANTE

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

**MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**

Spett.le COMUNE DI SQUILLACE

Piazza Municipio, n° 1

88069 Squillace (CZ)

LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ "GEBIOLA" A SQUILLACE LIDO.

CIG:

Il sottoscritto..... nato il
a..... residente in codice fiscale
n..... con partita IVA n
In qualità di

DICHIARA

di offrire per il servizio in oggetto il ribasso unico e incondizionato del (in cifre)%
diconsi..... (in lettere) sull'importo
complessivo del servizio posto a base di appalto soggetto a ribasso d'asta.

Luogo....., Data.....

IL DICHIARANTE

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

**MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**

Spett.le COMUNE DI SQUILLACE

Piazza Municipio, n° 1

88069 Squillace (CZ)

LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ "GEBIOLA" A SQUILLACE LIDO.

CIG:

Il sottoscritto, nato ail
....., in qualità di
dell'operatore economico.....con
sede in, codice
fiscalee partita I.V.A.,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445

- di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D. Lgs. n. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316 - bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 - ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), Corruzione per un atto contrario ai doveri di d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzione delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 – bis); Abuso d'ufficio (art. 323); Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalle ditte lottizzanti ad esse riconducibili (art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013);
- di non trovarsi, nei confronti delle ditte lottizzanti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- di non rivestire incarichi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le ditte lottizzanti;
- di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso il Comune di Squillace, o con gli organi politico-amministrativo;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario di Governo di cui all'art. 11 della Legge del 23.08.1988, n. 400, o di parlamentare.

Nonchè quelle relativamente all'ex art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., e dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

Luogo....., Data.....

IL DICHIARANTE

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.